

RECURSO CÍVEL Nº 5080966-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: TIAGO LIMA SARAIVA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RUBRICA COM NOMENCLATURA DIVERSA DE FOLGA INDENIZADA. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COMPROVAR QUE A RUBRICA ALEGADA É INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente o pedido formulado. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente vencido. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5080966-50.2024.4.02.5101

510015668425 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5080966-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: TIAGO LIMA SARAIVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença (evento 11) julgou **PROCEDENTE** o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a incidência do IRPF sobre as rubricas "**FOLGAS OFF SHORE 12/180**" e "**FOLGAS OFF SHORE 12/180 COM IR**"; condeno a União na obrigação de restituir à parte autora os valores recolhidos a este título, observada a prescrição quinquenal, a serem corrigidos pela taxa SELIC.

Em sede recursal (evento 15), a parte ré pugna pela reforma da sentença, argumentando que o pagamento de valores adicionais em decorrência da necessidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho não se faz em prejuízo da concessão de período para repouso, de modo que o pagamento que se faz ao empregado marítimo mantido em posto de trabalho é por trabalho efetivo e não para compensar folga, que acaba sendo postergada.

É o breve relatório.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de "folgas indenizadas por não gozadas", indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda**. Seguem partes fundamentais da decisão do precedente:

" (...) Destaco que, em termos gerais, os acordos tem assim estabelecido no tocante à dobra:

Dobra

§5º- Fica convenionado, que nos casos excepcionais em que houver necessidade da continuidade operacional por motivo de força maior, o empregado poderá ser mantido em seu posto de trabalho, a bordo, em seu período de folga. Para tal, haverá pagamento a título de dobra obedecendo ao seguinte critério, exceto se o empregador converter os dias trabalhados em folga: **salário base + adicionais / 30 = valor dia x n.º dias trabalhados x 2.**

I- Caso a empresa não proporcione ao empregado as folgas correspondentes aos dias trabalhados, esta será indenizada da seguinte forma: **salário base + adicionais / 30 = valor dia x n.º dias não folgados x 1.**

Analizando o previsto no Acordo destacado, é possível concluir que a folga perdida pela dobra poder ser compensada com a concessão de outra folga posterior, havendo apenas um adiamento na fruição. Ressalta-se que, alguns empregadores têm banco de dias/horas, justamente para propiciar a fruição desta folga em determinado período de tempo; mensal, trimestral ou até mesmo semestral. Apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Há empregadores que não contam com banco de dias e para estes não gozada a folga, o empregado é indenizado já no próximo pagamento, percebendo a verba folga indenizada. Mas em ambas a hipóteses, ou seja, na qual pode haver apenas adiamento do gozo da folga, a critério do trabalhador - banco de dias - ou quer na hipótese de inexistência de banco de dias e pagamento obrigatório da indenização na folha seguinte, o trabalhador receberá duas verbas; (1) uma para remunerar o trabalho que efetivamente prestou, além da jornada "ordinária" - hora extra e (2) e outra para indenizar a folga trabalhada, não fruída a posteriori, e portanto indenizada.

O pagamento da rubrica folga indenizada chancela que a folga foi trabalhada e indenizada, pois não foi fruída a posteriori. Pois, nas hipóteses em que a folga é fruída a posteriori não há pagamento da rubrica folga indenizada.

Assim, o pagamento da dobra compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou será adiada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A dobra tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra.

Destaco que este tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho entendido, o qual não vejo fundamento para divergir. Vejamos o seguinte julgado do TRT da 1ª Região:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. Contudo, é mister destacar que, antes da reforma trabalhista, apenas a parcela "prêmio" paga, com habitualidade, é que detinha natureza salarial, e por isso, podia integrar o salário para todos os fins, na forma do § 1º, do artigo 457, da CLT, vigente à época. 2) **HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.** Diante do desprovimento do apelo patronal, não prospera a sua pretensão de afastar a sua condenação em honorários advocatícios. **RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1) CARGO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA EXCEPCIONAL E DE EFETIVOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E INTERVALARES DEVIDAS.** O empregado que se enquadra na hipótese excepcional do art. 62, II, da CLT caracteriza-se como autoridade máxima, detendo pleno mandato de gestão. Simultaneamente, deve possuir um patamar remuneratório diferenciado, de modo que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, seja superior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). Portanto, é necessário que o empregado esteja realmente investido de poder decisório, como um verdadeiro alter ego do empregador, e perceba, simultaneamente, uma remuneração diferenciada dos demais empregados, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, são devidas as horas extras pleiteadas. Quanto aos reflexos no RSR, ainda que o empregado esteja submetido a uma escala de revezamento especialíssima, ele tem direito ao repouso semanal remunerado a cada semana, e, por consequência, as horas extraordinárias, habitualmente prestadas, devem repercutir no cálculo de um dia de repouso, na forma da Lei nº 605/49. 2) **HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14.** É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

"Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo."

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas**, recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo, como de caráter remuneratório e portanto de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EResp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EResp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

Também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador. Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário.** Aqui cabe a citação do art. 457, §§ 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreavisos, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda** (art. 43, I, CTN).

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. **Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.**

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repouso indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação (HRA - Tema 306 TNU[1]).**

Assim já foram objeto de análise da turma como **indenizatórias, por exemplo, as rubricas:** FOLGA INDENIZADA[2], FOLGA INDENIZADA/DOBRA (DECORRENTE DE DOBRA[3]), FOLGA PAGA (desde de que não gozada posteriormente)[4], INDENIZAÇÃO FOLGA C-19(período da covid-19), DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO, FERIADOS INDENIZADOS[5], DIÁRIAS DE VIAGEM[6], REPOUSO INDENIZADO, "FOLGAS IND/CURSOS OFFSHORE[7], ADICIONAL DE INTERVALO 32,5% OU HRA[8].

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares[9], podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena[10], períodos de treinamentos em serviço[11], vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Assim - como já examinadas em muitos recursos nesta Turma - seriam por exemplo consideradas de incidência de imposto de renda rubricas tais como: DOBRA[12], DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK [13], INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE , MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA[14] E DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS[15], GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA[16], REUNIÃO NA FOLGA[17], FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, DIAS EXTRAS A BORDO[18], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, ADICIONAL DE SOBREAVISO OFFSHORE[19], QUARENTENA[20] (QUARENTENA, QUARENTENA STAND BY[21], QUARENTENA RETROATIVA[22], QUARENTENA HOTEL FOLGA), CURSOS OFFSHORE[23], INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM[24], GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE[25], DIARIAS PRÉ-EMBARQUE[26], ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA TRABALHADA (SEM COMPROVAÇÃO DE SER RUBRICA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FOLGA NÃO GOZADA POSTERIORMENTE[27]) FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY[28] (HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO), ABONO PECUNIÁRIO COMO BÔNUS POR TEMPO DE EMPRESA - VANTAGEM PESSOAL[29] , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (sem prova de que não foi gozado e de que não se trata de hora extra por adicional noturno)[30], REMUNERAÇÃO DO REPOUSO TRABALHADO[31], DIAS EXTRAS A BORDO[32], CURSO DE TREINAMENTO OFFSHORE[33] , INDENIZAÇÃO DE FOLGA (quando remunera diária adicional por período não embarcado - seria remuneratória) [34]

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que **compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque. [35]**

Também entende a Turma que **as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega. [36]**

Caso haja julgamento em primeira instância *ultra petita*, com inclusão de rubricas não pleiteadas na inicial, poderá a Turma adequar o provimento judicial a partir do recurso, mantendo a análise apenas do que consta no pedido inicial e expurgando da decisão meritória as rubricas não pleiteadas, sem necessidade de anulação da sentença em prol da celeridade e desnecessidade. [37]

Firmou entendimento a 8ª Turma, sobre a **forma de comprovação dos valores a repetir e forma de cumprimento de sentenças, o que poderá ser objeto de adequação na segunda instância, mas apenas caso haja pedido ou espaço recursal para tal**

determinação.

Como se trata de verba celetista, sempre caberá à parte autora comprovar, por meio de contracheques, a origem, o pagamento e o desconto de imposto de renda referente ao que pretende repetir. Caso os contracheques de todo período não estejam constantes da instrução processual, deverão ser apresentados em cumprimento de sentença para fins de cálculo contábil e posterior expedição de RPV.

Em razão de estarmos em sede judicial onde há pedido de pagamento de valores conforme os artigos 100 da Constituição Federal e 17 da Lei 10.259/01, entende a Turma que seria imprópria a escolha, seja pela parte autora, seja por critério definido em sentença, de apuração e ressarcimento do valor da condenação, através da via administrativa por declarações retificadoras de imposto de renda.

Por fim, se a parte autora formulou pedido em valor certo, descabe a análise desse pedido em grau recursal, já que somente após condenação final teremos as rubricas de não incidência de imposto de renda a repetir, como também os consectários legais que sobre ela incidirão, parcelas vincendas e limite ao teto dos Juizados. O valor certo então depende do que for apurado em cumprimento de sentença.

[1] HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre outros

[2] Recurso no processo 5001221-15.2020.4.02.5116 entre outros

[3] Recurso no processo 5031144-92.2024.4.02.5101 entre outros

[4] Recurso no processo 5003529-25.2023.4.02.5114 entre outros

[5] Recurso nos processos 5007467-46.2023.4.02.5108 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros

[6] Recurso no processo 5007478-75.2023.4.02.5108 entre outros e (TRF-4 - AC: 50344912320154047000 PR 5034491-23.2015.404.7000, Relator: LUIZ CARLOS CERVI, Data de Julgamento: 14/02/2017, SEGUNDA TURMA)

[7] Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros

[8] HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre outros

[9] Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ entre outros

[10] Recurso nos processos 5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros

[11] Recurso no processo 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros

[12] Recurso no processo 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros

[13] Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ entre outros

[14] Recurso no processo 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros

[15] Recurso no processo 5003340-47.2023.4.02.5114 entre outros

[16] Recurso no processo 5001435-12.2024.4.02.5101 entre outros

[17] Recurso no processo 5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros

[18] Recurso nos processos 5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros

[19] Recurso no processo 5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros

[20] Recurso nos processos 5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros

[21] Recurso no processo 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros

[22] Recurso no processo 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros

[23] Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros

[24] Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

[25] Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros

[26] Recurso no processo 5004546-04.2024.4.02.5101 entre outros

[27] Recurso no processo **5003327-47.2024.4.02.5103 entre outros**

[28] Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

[29] Recurso nos processos **5003340-47.2023.4.02.5114, 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**

[30] Recurso nos processos **5012024-91.2023.4.02.5103 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**

[31] Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros

[32] Recurso no processo **5012024-91.2023.4.02.5103 entre outros**

[33] Recurso nos processos **5007027-26.2023.4.02.5116 e 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

[34] Recurso no processo **5011094-70.2023.4.02.5104 entre outros**

[35] Recurso no processo **5025842-82.2024.4.02.5101, 5013549-11.2023.4.02.5103 entre outros**

[36] Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

[37] Recurso no processo 5000611-41.2024.4.02.5105 entre outros

O CASO CONCRETO

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores – este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorre a União Federal da sentença que julgou procedente o pedido para a repetição de imposto de renda quanto às rubricas "FOLGAS OFF SHORE 12/180" e "FOLGAS OFF SHORE 12/180 COM IR"

Sobre a controvérsia segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: ***"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"***.

Como a argumentação acima neste voto demonstra que, em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, **apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.**

Observe dos contracheques juntados que o autor não recebe a rubrica "FOLGA INDENIZADA". No entanto, constato o recebimento da rubrica "FOLGA OFFSHORE 12/180" e "FOLGA OFFSHORE 12/180 c/ IR".

Em lides análogas, com empregados da mesma empresa, BAKER HUGHES, esta 8ª Turma Recursal, reconheceu não ser devida a incidência de imposto de renda sobre a rubrica "folga offshore 12/180". Cito os seguintes processos: 5002558-39.2024.4.02.5103 (Rel. Dra. Cynthia Leite Marques), 5005866-78.2023.4.02.5116 (Rel. Dra. Daniella Motta) e 5007830-09.2023.4.02.5116 (Rel. Dra. Daniella Motta).

Ocorre esta Turma vem evoluindo seu entendimento no sentido de que deve a parte autora comprovar que determinada verba tem natureza jurídica indenizatória, considerando sua hipótese de pagamento.

Logo, ainda que se trate de uma mesma empresa, as regras de experiência, que proveem de julgamentos análogos e, sobretudo, de cumprimentos, revelam não ser adequado e nem prudente aceitar provas/declarações emprestadas. Pois, há empresas que exercem várias atividades diferentes, com categorias sujeitas ao regime da Lei n.º 5.811/72 e outras categorias que não.

Desta forma, não é possível do cotejo do conjunto probatório carreados aos autos no momento adequado e, portanto, à míngua de esclarecimentos acerca do fundamento do pagamento da verba/rubrica cuja inexistência de relação jurídica tributária e restituição se pretende, à luz do direito tributário, concluir que a mesma tenha natureza de (i) indenização pela folga não gozada ou (2) hora extra.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA E OUTRAS RUBRICAS. ÔNUS PARTE AUTORA. Ante a inexistência de uniformidade de nomenclatura das verbas pagas em decorrência de acordos/convenções coletivas é ônus da parte autora comprovar que a rubricas com nomenclatura diversa de folga indenizada têm esse fundamento. (Sessão do dia 20/8/2024, Sessão Ordinária, processo nsº 13 e 14 pauta de mesa, Processo nº 5007478-75.2023.4.02.5108 e 007722-77.2023.4.02.5116 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA JULGA PROCEDENTE O PEDIDO SOMENTE EM RELAÇÃO À FOLGA INDENIZADA. RECURSO DA PARTE AUTORA SOBRE AS DEMAIS RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IDENTIFICAR O FUNDAMENTO DAS RUBRICAS PLEITEADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. (Sessão do dia 20/8/2024, eproc, sessão ordinária, processo pauta de mesa nº6- PROCESSO Nº 5025842-82.2024.4.02.5101 - Relatora juíza Dra. Daniella Motta)

No caso dos autos, a despeito de eventuais julgamentos anteriores desta Turma, acolhendo o pleito autoral na mesma empregadora BAKER HUGHES, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos, não se revela suficiente para demonstrar de forma cabal o caráter indenizatório da rubrica em questão, de modo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por isso, quanto às rubricas "FOLGAS OFF SHORE 12/180" e "FOLGAS OFF SHORE 12/180 COM IR", entendendo pela natureza remuneratória da verba e pela incidência de imposto de renda.

Dessa forma, merece prosperar o presente recurso.

Pelo exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E DAR-LHE PROVIMENTO** para reformar a sentença e, conseqüentemente, julgar improcedente o pedido formulado. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente vencido. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.